

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 859/2530

บริษัทอิริคสันผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

จำกัดฯ

โจทก์

สำนักงานสุขาภิบาลพระประแดง กับ

พวก

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25

อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่า โรงเรือนของ โจทก์ สมควรจะให้เช่าได้ เดือนละเท่าใด ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง อันนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์จะต้อง เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินเป็นจำนวนเท่าใด คดีของโจทก์มีทุนทรัพย์เพียง 26,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528มาตรา 25

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน26,000 บาท พร้อม ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินค่าภาษีจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสองเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งว่า โรงเรือนของโจทก์สมควรจะให้เช่าได้เดือนละเท่าใดซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอันจะนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นจำนวนเท่าใด คดีของโจทก์มีทุนทรัพย์เพียง 26,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25 ที่ศาลภาษีอากรกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ โจทก์"

(เสวก จันทรผ่อง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>